

契約書レビュー：秘密保持契約書（NDA）日本語版 V3

レビュー日：2026年6月5日 使用ツール：contract-review skill

書類タイプ：相互秘密保持契約（双方向NDA）

依頼者のポジション：乙＝クラックス合同会社（主たる秘密情報の開示側）

リスクレベル：🟡 中程度（V3で大幅強化済み。ただし2点に重要な問題あり）

ステータス：ドラフト（未署名）

⚠ 署名前アラート

項目	箇所
契約締結日	末尾署名欄（2026年[]月[]日）
甲の会社名・住所・代表者	署名欄・冒頭
本目的の定義が狭い可能性	前文（後述）

主要条件サマリー

条件	内容	条文
NDA方向	双方向（相互）	第2条
有効期間	3年	第7条1項
秘密保持義務の存続	期間の定めなく永続	第7条2項
競争避止の存続	期間の定めなく永続 ⚠	第7条2項
違約金	リバースエンジニアリング等：USD \$100,000	第8条2項
差止命令	甲が事前に異議申立を放棄	第8条3項
準拠法・管轄	東京地方裁判所（第一審専属）	第9条
返還・廃棄	書面証明付き	第5条

● 重大リスク

第6条の2 + 第7条2項：競業避止義務が永続する

「第6条の2（競業避止義務）の規定は、期間の定めなく有効に存続するものとする」

- ・ **問題①（法的リスク）**： 地理的範囲・期間の限定がない永続的な競業避止は、日本法（民法90条・独占禁止法）で**公序良俗違反として無効**と判断される可能性が高い。無効になると競業避止条項全体が崩れる
- ・ **問題②（交渉リスク）**： UAE代理店候補がこの条項を見た瞬間に署名を拒否する可能性が高い。代理店は通常、複数の製品ラインを扱っており、競合品を永遠に扱えなくなる条件は受け入れられない
- ・ **マーケット標準**： 競業避止は「契約終了後1～2年、事業展開地域に限定」
- ・ **弁護士への依頼**：

1. 存続期間を「契約終了後2年間」に限定
2. 地理的範囲を「甲の事業展開地域」に限定
3. 対象製品の定義を精緻化（過度に広範な定義を修正）

第9条2項：管轄 — 東京地裁のみ（販売契約書と同じ問題）

- ・ UAE相手には東京地裁判決の執行が実質不可能
- ・ **弁護士への依頼**： 販売契約書と同様にICC仲裁条項への変更

● 要確認事項

① 「本目的」の定義が狭い可能性

「プロトケア／XOP製品の導入、施工、その他付随する業務に関する検討および実施」

- ・ ドバイ展示会での文脈は「国際販売代理店契約の交渉・検討」。現在の定義では「施工・導入」が主で、**代理店としての販売活動が含まれるか曖昧**
- ・ **修正案**： 「…並びに国際販売代理店契約の検討および交渉」を追記

② 第4条：法令開示時の保護命令申請猶予がない

- ・ 現状は「速やかに通知した上で開示」だが、乙が差止命令を申請する猶予期間の明記なし
- ・ **修正案**： 「通知後5営業日以内に乙が保護命令を申請できる機会を確保する」旨を追記

③第7条1項：有効期間3年がやや短い

- ・ 製造元（キーストン）情報・処方ノウハウ等の営業秘密保護として3年は最低ライン
- ・ マーケット標準は3～5年。5年への延長を検討
- ・ ※なお第7条2項で秘密保持義務自体は永続するので致命的ではない

④第6条の2：競合品の定義が過広

「フッ素系浸透性コーティング剤その他本製品と実質的に類似する効果・用途を有する製品」

- ・ 「実質的に類似する効果・用途」の範囲が不明確で、代理店の通常業務を過度に制限するリスク
- ・ 弁護士に定義の精緻化を依頼

● V3で強化された良い点

条項	評価
キーストン製造元情報を独立した秘密情報として明示（V3）	強力なIP保護 ✓
差止命令条項・甲の事前異議放棄（V3）	乙に非常に有利 ✓
立証責任を受領側（甲）に置く（第1条2項）	開示側有利 ✓
リバースエンジニアリング禁止+\$100K違約金（第6・8条）	強力な抑止力 ✓
返還・廃棄に書面証明を要求（第5条）	適切 ✓
下請業者への再開示に書面承諾を要求（第2条2項）	適切 ✓
サンプル・情報提供の前提条件条項（V3・第10条）	NDA先行を明確化 ✓

不足している条項

条項	重要度	内容
従業員引き抜き禁止	●	代理店が乙の担当者を引き抜くことを防ぐ条項なし
取引の存在の非公表	●	甲が「クラックスと提携中」等と公表することの禁止なし

弁護士への確認優先リスト

優先	依頼内容
●	第6条の2の存続期間を「終了後2年・地域限定」に修正（永続は無効リスク）
●	第9条：ICC仲裁条項への変更（販売契約書と統一）
●	「本目的」に代理店交渉を明示追加
●	第4条に保護命令申請猶予期間を追記
●	有効期間を3年→5年に延長検討

総評： V3で大幅に強化されており、差止命令条項・製造元情報の明示・競業避止の新設はすべて有効です。ただし**競業避止の永続存続は法的有効性と交渉実務の両面でリスク**があり、ここが最優先の修正ポイントです。管轄条項も販売契約書と合わせてICC仲裁に変更することを推奨します。